

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6172/2538

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จำกัด

ผู้ร้อง

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร

อำเภอพังโคน

ผู้คัดค้าน

ป.อ. มาตรา 36

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 188 (4)

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 78

บุคคลใดจะยื่นคำร้องขอต่อศาลโดยทำเป็นคำร้องขอฝ่ายเดียวเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา188¹ได้นั้นจะต้องเป็นกรณีที่มิกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้การยื่นคำร้องขอของผู้ร้องที่ขอให้ศาลมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนคืนรถยนต์พิพาทที่ถูกยึดไว้ในคดีที่รถยนต์พิพาทเกิดอุบัติเหตุเพื่อประกอบคดีนั้นไม่มีกฎหมายใดสนับสนุนให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอฝ่ายเดียวเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทได้หากผู้ร้องถูกโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่เกี่ยวกับรถยนต์พิพาทประการใดผู้ร้องก็ชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้โดยเป็นโจทก์ยื่นฟ้องอย่างคดีมีข้อพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55ผู้ร้องไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลอย่างคดีไม่มีข้อพิพาท เมื่อผู้ร้องไม่อาจใช้สิทธิทางศาลได้ผู้ร้องย่อมไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอแม้ผู้คัดค้านจะยื่นคำคัดค้านเข้ามาในคดีก็ไม่สามารถดำเนินคดีต่อไปอย่างคดีที่มีข้อพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา188(4)¹ได้

ผู้ร้อง ยื่น คำร้องขอ ว่า ผู้ร้อง เป็น เจ้าของ รถยนต์ ได้ ให้นาย วัชรินทร์ เข้า
ซื้อ ไป โดย มี ข้อตกลง ว่า หาก ผู้เช่าซื้อ ผิดนัด งวด หนึ่ง งวด ใด หรือ ผิดสัญญา
ข้อ หนึ่ง ข้อ ใด ให้ ถือว่า สัญญาเช่าซื้อ เป็นอัน เลิกกัน ทันที โดย ไม่ต้อง บอก
กล่าว ผู้เช่าซื้อ จะ ต้อง ส่งมอบ รถ คืน ในสภาพ ที่ เรียบร้อย ต่อมา นาย วัชรินทร์
ผิดนัด ไม่ชำระ ค่าเช่าซื้อ ให้ แก่ ผู้ร้อง ผู้ร้อง จึง ติดตาม เอา รถ คืน ปรากฏว่า รถ
คัน ดังกล่าว ถูกพนักงานสอบสวน ยึด ไว้ เพื่อ ประกอบ คดี ขอให้ มี คำสั่ง ให้
พนักงานสอบสวน คืน รถ ให้ แก่ ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน ยื่น คำคัดค้าน ว่า ผู้คัดค้าน ได้ แจ้ง ให้ ผู้ร้อง ทราบแล้ว ว่า รถ คัน
ดังกล่าว ถูก ยึด ไว้ ประกอบ คดี แต่ ผู้ร้อง และ ผู้ครอบครองมิได้ แสดง ตัว ต่อ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ภายใน กำหนด หก เดือน นับแต่ วันเกิดเหตุ รถ คัน ดังกล่าว
จึง ตกเป็น ของรัฐ ตาม พระราชบัญญัติ จราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 78 ขอให้
ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก คำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า บุคคล ใด จะ ยื่น คำร้องขอ ต่อ ศาล โดยทำ เป็น คำร้อง
ขอ ฝ่ายเดียว เป็น คดีไม่มีข้อพิพาท ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 188 ได้ นั้น จะ ต้อง เป็นกรณี ที่ มี กฎหมาย บัญญัติ ให้ อำนาจ ไว้ แต่
กรณี ตาม คำร้องขอ ของ ผู้ร้อง ในคดี นี้ นั้น ผู้ร้อง ยื่น คำร้องขอ ว่า ผู้ร้อง เป็น
เจ้าของ รถยนต์ พิกาทซึ่ง เป็น รถยนต์ คัน หมายเลข ทะเบียน 9บ-2217
กรุงเทพมหานครได้ ให้ นาย วัชรินทร์ ลิมสุวรรณ เข้าชื่อ ไป แล้ว นาย วัชรินทร์
ผิคนัด ไม่ชำระ ค่าเช่าชื่อ สัญญาเช่าชื่อ จึง เลิกกัน ทันที โดย ไม่ต้องบอกกล่าว ตาม
ที่ ตกลง กัน ไว้ ใน สัญญา และ นาย วัชรินทร์ ต้อง ส่งมอบ รถยนต์ พิกาท คืน ให้
แก่ ผู้ร้อง แต่ นาย วัชรินทร์ ไม่ส่ง คืน ต่อมา ปรากฏ ว่า รถยนต์ พิกาท ได้ เกิด
อุบัติเหตุ ถูก พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจ ภูธร อำเภอ พังโคน ยึด ไว้ เพื่อ
ประกอบ คดี ผู้ร้อง ได้ ไป ติดต่อ ขอรับ รถยนต์ พิกาท คืน แต่ พนักงานสอบสวน
ดังกล่าว ไม่คืน ให้ ขอให้ ศาล มีคำสั่ง ให้ พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร
อำเภอ พังโคน คืน รถยนต์ พิกาท ให้ แก่ ผู้ร้อง การ ยื่น คำร้องขอ ของ ผู้ร้อง ดัง
กล่าว ไม่มีกฎหมาย ใด สนับสนุน ให้ ผู้ร้อง ยื่น คำร้องขอ ฝ่ายเดียว เป็น คดี ไม่มี
ข้อพิพาท เพื่อให้ ศาล มี คำสั่ง ดัง ที่ ผู้ร้อง กระทำ ใน คดี นี้ ได้ หากผู้ร้อง ถูก โต้
แย้ง สิทธิ หรือ หน้าที่ เกี่ยวกับ รถยนต์ พิกาท ดังกล่าวประการใด ผู้ร้อง ก็ ชอบ ที่
จะ เสนอ คดี ของ ตน ต่อ ศาล ส่วน แ่ง ที่ มีเขตอำนาจ ได้ โดย เป็น โจทก์ ยื่น
ฟ้อง อย่าง คดีมีข้อพิพาท ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ผู้
ร้อง ไม่มี สิทธิ ยื่นคำร้องขอ ต่อ ศาล อย่าง คดีไม่มีข้อพิพาท เมื่อ ผู้ร้อง ไม่อาจ ใช้
สิทธิ ทางศาล ได้ ตาม กฎหมาย ผู้ร้อง ย่อม ไม่มี อำนาจ ยื่น คำร้องขอ ฉะนั้น แม้ผู้
คัดค้าน จะ ยื่น คำคัดค้าน เข้า มา ใน คดี ก็ ตาม กรณี ก็ ไม่สามารถดำเนินคดี นี้
ต่อไป อย่าง คดี ที่ มี ข้อพิพาท ได้ และ ไม่อาจ ปรับ เข้า กับมาตรา 188(4) แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ